

Ampel senkt Hürde für Daueraufenthalt von Flüchtlingen
Schutzberechtigte können nach drei Jahren ein
dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Bislang gibt es zuvor ein....

Ampel senkt Hürde für Daueraufenthalt von Flüchtlingen; Schutzberechtigte können nach drei Jahren ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Bislang gibt es zuvor eine obligatorische Prüfung, ob der Fluchtgrund noch besteht. Die Regierung will dieses System stark zurückfahren

Die Welt

Freitag 11. November 2022

Copyright 2022 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 4; Ausg. 220

Length: 1015 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Über Ukraine-Flüchtlinge ist häufig zu lesen, sie bekämen einen temporären oder zeitlich befristeten Schutztitel. Das stimmt. Doch auch Menschen aus allen anderen Ländern, die hier ein Asylverfahren durchlaufen, erhalten im Falle der Anerkennung nur zeitlich befristet Schutz. Sie sollen eigentlich wieder zurückkehren, sobald der Grund entfallen ist - oder sich herausstellt, dass der Schutz zu Unrecht vergeben wurde. Mit dieser Befristung wollte der Gesetzgeber verhindern, dass die seit den 80er-Jahren fast durchgängig starke Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland nicht überwiegend in einer dauerhaften Einwanderung resultiert.

Allerdings hat sich politisch zunehmend der Wunsch durchgesetzt, den Menschen nicht nur Schutz und Versorgung, sondern auch zeitnah eine sichere Bleibeperspektive zu geben. Deswegen erhalten Flüchtlinge drei bis fünf Jahre nach ihrer Einreise einen Rechtsanspruch auf einen Daueraufenthaltstitel, falls sie sich um Integration bemühen. Wegen dieser rechtlichen Gemengelage kommt den sogenannten Widerrufsprüfungen eine wichtige migrationspolitische Bedeutung zu. Denn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat in der Regel nur drei Jahre Zeit, den Fortbestand des Fluchtgrundes zu prüfen und gegebenenfalls den Schutztitel wieder zu entziehen. Geschieht dies nicht, werden die befristet aufgenommenen Flüchtlinge in der Regel zu dauerhaften Einwanderern.

Nach dem Willen der Bundesregierung sollen diese Prüfungen nun nicht mehr obligatorisch, also bei allen Flüchtlingen, erfolgen - sondern nur noch "anlassbezogen", also falls es konkrete Hinweise auf einen Wegfall des Schutzgrundes gibt. Beispielsweise, wenn die Ausländerbehörde meldet, dass ein Afghane mit Flüchtlingsschutztitel oft nicht bei der Arbeitsmaßnahme erscheint, weil er sich wohl wochenlang in seinem Heimatort aufhält. Oder weil ein Syrer schwere Straftaten begangen hat, die zur Aberkennung des Titels führen können. Oder weil ein angeblich eritreischer Flüchtling offenbar aus Äthiopien stammt - also die erzählte Fluchtgeschichte, aufgrund der ein Schutztitel vergeben worden war, nicht stimmt.

Ampel senkt Hürde für Daueraufenthalt von Flüchtlingen
Schutzberechtigte können nach drei Jahren ein
dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Bislang gibt es zuvor ein....

Mit der Beschränkung auf anlassbezogene Überprüfungen sollen der enorme Aufwand für das BAMF-Personal reduziert und Kräfte für die Asylantragsbearbeitung freigesetzt werden. Zumal ohnehin nur im geringen einstelligen Prozentbereich bei den nicht anlassbezogenen Prüfungen ein Wegfall der Schutzgründe festgestellt wurde.

Doch Daten des BAMF zu den Widerrufsprüfungen zeigen, dass der enorme Aufwand offenbar einen deutlichen Effekt hatte. In den Jahren mit den meisten obligatorischen Überprüfungen gab es demnach die meisten Widerrufe beziehungsweise Rücknahmen von Schutztiteln. So gab es 2019 einen extremen Anstieg von Widerruf-Prüfverfahren beim BAMF: Über 170.406 Fälle wurde damals entschieden, wovon 5608 mit einem Widerruf (wegen weggefallener Schutzgründe) oder einer Rücknahme (Erkenntnisse, dass der Titel fälschlicherweise vergeben worden war) endeten. 2020 gab es 252.940 Entscheidungen, die 8710-mal zum Entzug des Schutztitels führten. 2021 wurde über 169.323 Widerrufsprüfverfahren entschieden - und 6630 Titel aberkannt. Im laufenden Jahr brachen dann die Widerrufsprüfungen drastisch ein; nur noch über 29.514 wurde seit Januar bis Ende Oktober entschieden. Und ebenso gingen auch die Aberkennungen stark zurück, auf 2298.

Denn: Obwohl das Ampel-Gesetz noch nicht in Kraft ist, hat das BAMF schon in diesem Jahr die obligatorischen Prüfungen heruntergefahren. Schon im Juni erklärte das Bundesamt auf WELT-Anfrage den drastischen Rückgang der Widerrufsprüfungen offiziell mit der Corona-Krise: Wegen der "pandemiebedingten Einschränkungen bei der Bearbeitung von Asylverfahren" müssten diese vorrangig bearbeitet werden. Die Regelüberprüfungen im Widerrufsbereich seien deswegen "aktuell zurückgestellt" worden. Die anlassbezogenen Verfahrenen bearbeite man aber "regulär" weiter. Wie WELT aus den Migrationsbehörden erfuhr, hat das BAMF die Prüfungen allerdings vor allem deswegen drastisch heruntergefahren, weil man die von der Regierung angestrebte Änderung im Asylrecht schon seit der Koalitionsbildung im vorigen Dezember vorseilend umsetzt. Am Freitag werden nun die notwendigen Gesetzesänderungen neben anderen Migrationsvorhaben im Bundestag debattiert und wohl in den kommenden Wochen von der Mehrheit der Ampel-Fraktionen beschlossen.

"Um Asylverfahren wirksam zu beschleunigen, sollen Widerrufsprüfungen bei Asylbescheiden zukünftig nur noch anlassbezogen erfolgen", sagte Stephen Thomae, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. "Damit wird vor allem das BAMF entlastet, bei dem sich bis Ende Juli 2022 100.000 unerledigte Fälle aufgestaut haben." Die eingesparten Kapazitäten der Behörden könnten so gezielter eingesetzt werden. Ziel müsse es sein, dass die Antragsteller schnell Klarheit darüber bekommen, ob sie in Deutschland bleiben können oder nicht.

Die oppositionelle Unionsfraktion sieht das Vorhaben kritisch. Ihr innenpolitischer Sprecher Alexander Throm (CDU) argumentiert: "Der Gesetzgeber hat aus guten Gründen entschieden, dass Asylbescheide spätestens nach drei Jahren zu überprüfen sind. Die Aufgabe der Behörden, falsche Asylentscheidungen zu korrigieren, läuft sonst ins Leere - gerade das hat die frühere Erfahrung gezeigt. Die Ampel zerstört das Vertrauen in unser Asylsystem weiter, wenn falsche Asylentscheidungen zum ungeprüften Dauerzustand werden."

Über die vergangenen Jahrzehnte wurde mit den Widerrufen immer höchst unterschiedlich umgegangen. In früheren Jahren, bevor seit 2009 die Zuwanderung über das Asylsystem stark zunahm, wurden viel häufiger bereits vergebene Schutztitel wieder entzogen. Von 2000 bis 2009 waren es fast 69.000. Von 2010 bis 2017 nicht einmal 7000. Nachdem die damalige große Koalition die Regelprüfungen seit 2018 politisch stark vorangetrieben hatten, um die vielen Fälle der Jahre um 2015 abzuarbeiten, gab es dann wie oben beschrieben 2019 bis 2021 trotz der sehr geringen Widerrufsquoten von wenigen Prozent insgesamt wieder deutlich mehr Widerrufe.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Migranten sitzen hinter einem Zaun in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber des Landes Brandenburg

Ampel senkt Hürde für Daueraufenthalt von Flüchtlingen
Schutzberechtigte können nach drei Jahren ein
dauerhaftes Bleiberecht erhalten. Bislang gibt es zuvor ein....

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES
ASYL (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); GESETZGEBUNG (76%)

Geographic: ASMERA, ERITREA (58%); OSTAFRIKA (79%); AFRIKA (79%); UKRAINE (79%); DEUTSCHLAND
(59%)

Load-Date: November 10, 2022

End of Document